대금 지급이 늦을 때 세금계산서 발급 시점 검토

BM 진단 클리닉 운영 용역 (발주: 동아대학교 창업지원단) · 행사 11월, 대금 지급 예상 다음 해 2월 · 작성일 2026-11-01

결론 원칙적으로는 **대금을 받는 날이 아니라 용역이 끝난 때를 기준으로** 세금계산서를 발급하셔야 합니다. 다만 대금이 정산을 거쳐 나중에 확정되는 계약이라면 발급 시점을 늦출 여지가 있습니다.

1. 기준은 '대금 지급일'이 아닙니다

용역의 세금계산서 발급 시점(공급시기)은 부가가치세법 시행령 제29조에 따라 정해집니다.

상황	공급시기
금액이 정해진 계약 (확정금액형)	**용역 제공이 끝난 때**입니다. 이번 건은 결과보고·검수가 끝나는 날로, 계획서상 11월 13일 전후입니다
끝난 뒤 정산을 거쳐 금액이 정해지는 계약 (정산형)	**용역이 끝나고 금액이 확정된 때**로 볼 여지가 있습니다

동아대가 2월 16일에 지급한다는 사정만으로는 공급시기가 2월로 옮겨지지 않습니다.

2. 이번 건은 타업체 사례보다 위험이 큽니다

부가세 신고 기간은 1~6월(1기)과 7~12월(2기)로 나뉩니다. 이번 건은 공급시기와 대금 지급 시기가 이 두 기간에 걸쳐 있습니다.

	타업체 사례	귀사 이번 건
행사와 완료 시점	12월 행사. 검수가 1월이었다면 1기에 속합니다	11월 행사와 완료, 2기에 속합니다
2월에 발급했을 때	같은 1기 안이면 가산세가 없거나 1% 정도입니다	**2기 신고기한(2027년 1월 25일)을 넘겨 미발급으로 처리됩니다**

타업체가 문제없었던 것은 시기가 달라서였을 수 있습니다. 그 업체가 가산세를 감수했을 가능성도 있습니다. 그러니 그대로 따라 하시기는 어렵습니다.

11월 완료 건을 2월에 발급하면 (공급가액 1,800만원 기준)

- 미발급 가산세 2%, 약 36만원
- 2기 신고 누락에 따른 과소신고 가산세와 납부지연 가산세 추가
- 작성일자를 2월로 적으면 사실과 다른 세금계산서 문제까지 생깁니다

3. 현실적인 방법

방법 A: 원칙대로 발급 (권장)

- 검수가 끝난 달을 작성일자로 하여 **다음 달 10일까지 발급**합니다. 11월 완료라면 12월 10일까지입니다.
- 대학은 이미 받은 세금계산서로 2월에 지급 처리하면 됩니다. 대학 쪽에도 문제가 되지 않습니다.
- 부담은 **부가세를 대금보다 먼저 내는 것**입니다. 1월 25일에 약 180만원에서 매입세액(숙박·식사·인쇄 등)을 뺀 금액을 내야 하니 자금을 미리 준비하셔야 합니다.
- 정산 후 금액이 줄어들면 그때 **수정세금계산서(감액)**를 발급하면 됩니다.

방법 B: 금액 확정 시점에 발급 (정산형일 때만)

- 계약서에 "검수와 정산을 거쳐 대금이 확정된다"는 조항이 있어야 합니다.
- 대학의 **정산 확정 공문**처럼 확정일을 보여 주는 서류가 있어야 합니다.
- 세무 판단이 갈릴 수 있으므로 **세무사님과 미리 확인한 뒤**에만 쓰시길 권합니다.

4. 계약 단계에서 대학 행정 담당자와 미리 맞출 점

1. 계약이 **확정금액형인지 정산형인지**
2. **세금계산서를 언제, 어떤 작성일자로 발급하기를 원하는지**
    - 대학 내부 절차 때문에 "지급할 때 발급해 달라"고 요청하는 경우가 많습니다.
    - 그때는 "세법상 공급시기 때문에 검수 완료월로 발급해야 한다"고 설명하시고, 발급된 세금계산서로 나중에 지급 처리할 수 있는지 확인하세요.
3. **검수 완료일**과 **금액 확정일**을 문서로 받기 (검수확인서, 정산 공문)
    - 공급시기를 판단하는 근거가 됩니다.

정리 이번 건은 **검수를 마친 달 기준으로 12월 10일까지 발급하고 대금은 2월에 받는 방식**이 가장 안전합니다. 1월 25일 부가세 납부 자금만 미리 준비해 두시면 됩니다.

이 자료는 일반적인 세법 기준을 정리한 것입니다. 실제 공급시기 판단은 계약서 조항과 검수·정산 서류에 따라 달라질 수 있으므로 담당 세무사님과 최종 확인하시길 권해 드립니다.